Судебный акт по делу № 88-724/2026

PDF-копия официально опубликованного текста. Подготовлена dgi-pravo.ru для чтения. Это не электронный оригинал суда и не заверенная копия.

Суд: Второй кассационный суд общей юрисдикции

Официальный источник: https://2kas.sudrf.ru/modules.php?case_id=16814499&case_uid=ac88b1a2-d389-48f4-a7b2-2438745b8596&delo_id=2800001&name=sud_delo&name_op=case&new=2800001&srv_num=1

I инстанция – Александрова М.В.

II инстанция – Лукьянченко В.В., Грибова М.В. (докладчик), Леонова С.В.

Дело № 88-724/2026

УИД: 77RS0005-02-2022-002119-37

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

20 января 2026 года город Москва

Мотивированное определение изготовлено 23 января 2026 года

Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции в составе

председательствующего Парменычевой М.В.

судей Драчева Д.А., Раскатовой Н.Н.

с участие прокурора Хатовой В.Э.

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Департамента городского имущества города Москвы к

ФИО1

о признании свидетельства недействительным, прекращении и признании права собственности, выселении и снятии с регистрационного учета и по встречному иску

ФИО1

к Департаменту городского имущества города Москвы о признании права собственности (номер дела, присвоенный судом первой инстанции 2-1503/2023),

по кассационной жалобе

ФИО1

на апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 18 августа 2025 года.

Заслушав доклад судьи судебной коллегии по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции Драчева Д.А., объяснения

ФИО1

, поддержавшей доводы кассационной жалобы, объяснения представителя ДГИ г. Москвы по доверенности

ФИО11

, возражавшей против удовлетворения кассационной жалобы, заключение прокурора Генеральной прокуратуры Российской Федерации Хатовой В.Э., полагавшей постановленное по делу апелляционное определение подлежащим оставлению без изменения, судебная коллегия

у с т а н о в и л а:

Департамент городского имущества

<адрес>

обратился в суд с иском к

ФИО1

, в котором просил о признании недействительным свидетельства о праве на наследство от

ДД.ММ.ГГГГ

№

<адрес>

0, выданного

ФИО1

на 1/2 долю квартиры по адресу:

<адрес>

, прекращении права собственности

ФИО1

и признании права собственности города Москвы, как на выморочное имущество, на 1/2 долю указанного жилого помещения, снятии ответчика с регистрационного учета по данному адресу, выселении из жилого помещения.

Требования мотивированы тем, что

ФИО12

,

ДД.ММ.ГГГГ

года рождения, совместно со своим сыном

ФИО13

,

ДД.ММ.ГГГГ

года рождения, на основании договора передачи жилого помещения от

ДД.ММ.ГГГГ

являлись собственниками квартиры по адресу:

<адрес>

. Между

ФИО13

и

ФИО18

(впоследствии

ФИО17

) Н.Г.

ДД.ММ.ГГГГ

заключен брак.

ФИО13

обратился к нотариусу города Москвы

ФИО14

с заявлением о принятии наследства после смерти

ФИО12

, свидетельство о праве на наследство

ФИО13

не получал.

ДД.ММ.ГГГГ

свидетельство о праве на наследство после смерти

ФИО12

, умершей

ДД.ММ.ГГГГ

, проживавшей в ПНИ

№

, выдано нотариусом

<адрес>

ФИО14

государственной налоговой инспекции

№

на денежные средства в размере 152 руб. 04 коп., хранящиеся на депозитном счете ПНИ

№

.

ФИО13

умер

ДД.ММ.ГГГГ

, нотариусом

<адрес>

ФИО16

ДД.ММ.ГГГГ

ответчику

ФИО1

, как супруге умершего, выдано свидетельство о праве на наследство по закону. Между тем, брак между

ФИО13

и

ФИО1

, заключенный

ДД.ММ.ГГГГ

№

, признан недействительным, следовательно, свидетельство о праве на наследство является недействительным, так как выдано лицу, не имеющему право на наследство.

ФИО1

предъявила встречный иск к Департаменту городского имущества г. Москвы, в котором просила признать за ней право собственности на 1/2 долю квартиры по адресу:

<адрес>

, ранее принадлежавшую

ФИО12

, умершей

ДД.ММ.ГГГГ

в порядке приобретательной давности, и право собственности на 1/2 долю указанной квартиры, ранее принадлежавшую

ФИО13

, в порядке приобретательной давности.

Решением Головинского районного суда г. Москвы от 7 июня 2022 года, оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 8 сентября 2022 года, исковые требования ДГИ г. Москвы удовлетворены, в удовлетворении встречных исковых требований

ФИО1

отказано.

Признано недействительным свидетельство о праве на наследство от

ДД.ММ.ГГГГ

№

<адрес>

0, выданное

ФИО1

на ? долю жилого помещения по адресу:

<адрес>

.

Прекращено право собственности

ФИО1

на ? долю жилого помещения по адресу:

<адрес>

.

Признано право собственности

<адрес>

на жилое помещение по адресу:

<адрес>

.

ФИО1

выселена из жилого помещения по адресу:

<адрес>

.

Решение признано основанием для снятия

ФИО1

с регистрационного учета по месту жительства по адресу:

<адрес>

.

Определением судебной коллегии по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции от

ДД.ММ.ГГГГ

решение Головинского районного суда

<адрес>

от

ДД.ММ.ГГГГ

и апелляционное определение Московского городского суда от

ДД.ММ.ГГГГ

по гражданскому делу

№

отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе суда.

Решением Головинского районного суда г. Москвы от 27 сентября 2023 года, исковые требования Департамента городского имущества города Москвы удовлетворены частично.

Признано недействительным свидетельство о праве на наследство от

ДД.ММ.ГГГГ

№

<адрес>

0, выданное

ФИО1

на ? доли жилого помещения, расположенного по адресу:

<адрес>

.

Прекращено право собственности

ФИО1

на ? долю жилого помещения, расположенного по адресу:

<адрес>

, кадастровый

№

.

Признано право собственности города Москвы на жилое помещение, расположенное по адресу:

<адрес>

, кадастровый

№

.

Решение признано основанием для погашения в Едином государственном реестре недвижимости записи о праве собственности

ФИО1

на 1/2 долю жилого помещения по адресу:

<адрес>

, кадастровый

№

, а также основанием для внесения в реестр записи о праве собственности города Москвы на объект недвижимости в виде квартиры по адресу:

<адрес>

.

В остальной части иска Департамента городского имущества города Москвы отказано.

В удовлетворении встречных исковых требований

ФИО1

к Департаменту городского имущества города Москвы о признании права собственности отказано.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от

ДД.ММ.ГГГГ

указанное решение отменено в части отказа в удовлетворении исковых требований ДГИ г. Москвы к

ФИО1

о выселении со снятием с регистрационного учета, с принятием в этой части нового решения, которым

ФИО1

выселена из жилого помещения – квартиры по адресу:

<адрес>

, а настоящее постановление признано основанием для снятия

ФИО1

с регистрационного учета по месту жительства по указанному выше адресу.

Определением судебной коллегии по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции от 13 августа 2024 года апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 18 апреля 2024 года отменено. Дело направлено на новое апелляционное рассмотрение в судебную коллегию по гражданским делам

Московского городского суда в ином составе судей.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 16 декабря 2024 года решение Головинского районного суда г. Москвы от 27 сентября 2023 года оставлено без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения.

Определением судебной коллегии по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции от 1 июля 2025 года апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 16 декабря 2024 года отменено с направлением дела на новое апелляционное рассмотрение в судебную коллегию по гражданским делам Московского городского суда.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 18 августа 2025 года решение Головинского районного суда г. Москвы от 27 сентября 2023 года отменено в части отказа в удовлетворении исковых требований ДГИ г. Москвы к

ФИО1

о выселении со снятием с регистрационного учета, с принятием в этой части нового решения.

ФИО1

выселена из жилого помещения - квартиры, расположенной по адресу:

<адрес>

.

Настоящее постановление является основанием для снятия

ФИО1

с регистрационного учёта по месту жительства по указанному выше адресу.

В остальной части решение Головинского районного суда г. Москвы от 27 сентября 2023 года оставлено без изменения, апелляционная жалоба ответчика

ФИО1

без удовлетворения.

ФИО1

подана кассационная жалоба, в которой ставится вопрос об отмене апелляционного определения как незаконного, направлении дела на новое рассмотрение.

Проверив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе, судебная коллегия находит жалобу не подлежащей удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с ч. 1 ст. 379.7 ГПК РФ основаниями для отмены или изменения судебных постановлений кассационным судом общей юрисдикции являются несоответствие выводов суда, содержащихся в обжалуемом судебном постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанций, нарушение либо неправильное применение норм материального права (ч. 2 ст. 379.7 ГПК РФ) или норм процессуального права (ч. 3 ст. 379.7 ГПК РФ).

Таких нарушений при рассмотрении настоящего дела не допущено.

Из материалов дела следует и установлено судами, что спорное жилое помещение представляет собой квартиру, расположенную по адресу:

<адрес>

, в которой с

ДД.ММ.ГГГГ

зарегистрирована по месту жительства ответчик

ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ

на основании договора передачи

№

указанная квартира передана в общую совместную собственность

ФИО12

,

ДД.ММ.ГГГГ

года рождения, и ее сына

ФИО13

,

ДД.ММ.ГГГГ

года рождения, собственникам выдано свидетельство о праве собственности на жилище.

ДД.ММ.ГГГГ

между

ФИО13

и

ФИО19

(после заключения брака

ФИО17

) Н.Г., был зарегистрирован брак,

ДД.ММ.ГГГГ

ФИО1

зарегистрирована в спорном жилом помещении к мужу.

ДД.ММ.ГГГГ

умерла

ФИО12

, к имуществу которой

ДД.ММ.ГГГГ

нотариусом

ФИО14

на основании заявления от

ДД.ММ.ГГГГ

ГНИ

№

, открыто наследственное дело, сын наследодателя

ФИО13

обратился я с заявлением о принятии наследства в мае 1999 года.

ДД.ММ.ГГГГ

нотариусом выдано свидетельство о праве на наследство по закону на имущество (деньги в сумме 152,04 рублей) государству в лице налоговой инспекции

№

. Свидетельство о праве на наследство

ФИО13

нотариусом не выдавалось.

ФИО13

обратился к нотариусу с заявлением о принятии наследства по истечение установленного действовавшего на дату открытия наследства ГК РСФСР шестимесячного срока для принятия наследства. О фактическом принятии, восстановлении срока для принятия наследства не заявлял.

Решением Головинского межмуниципального суда САО Москвы от

ДД.ММ.ГГГГ

заключенный между

ФИО13

и

ФИО17

(до заключения брака - Арания) Н.Г. брак признан недействительным.

ДД.ММ.ГГГГ

умер

ФИО13

, к его имуществу в делах нотариуса

ФИО16

открыто наследственное дело на основании заявления

ФИО1

от

ДД.ММ.ГГГГ

, из которого следует, что

ФИО1

обратилась к нотариусу, как супруга умершего

ФИО13

, предоставив нотариусу свидетельство о заключении брака.

ДД.ММ.ГГГГ

ФИО1

, как наследнику

ФИО13

, умершего

ДД.ММ.ГГГГ

, нотариусом г. Москвы

ФИО16

выдано свидетельство о праве на наследство по закону на 1/2 долю спорной квартиры (при приватизации в общую совместную собственность доли сособственников считаются равными), право собственности

ФИО1

зарегистрировано в ЕГРН

ДД.ММ.ГГГГ

.

Разрешая спор, частично удовлетворяя исковые требования ДГИ г. Москвы и отказывая в удовлетворении встречных исковых требований, суд первой инстанции, оценив представленные доказательства по правилам ст. 67 ГПК РФ, руководствуясь положениями ст. ст. 1, 10, 166, 167, 168, 218, 234, 1111, 1145, 1151, 1152, 1153, 1154 ГК РФ, пункта 3.1 Постановления Правительства Москвы от 22 июля 2008 г. N 639-пп «О работе с жилыми помещениями, переходящими в порядке наследования по закону в собственность города Москвы, и с жилыми помещениями жилищного фонда города Москвы, освобождаемыми в связи с выбытием граждан», ст. ст. 1, 10, 27 СК РФ, ст. 3 Федерального закона «Об актах гражданского состояния», разъяснениями постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 г. N 43 «О некоторых вопросах связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности», п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29.04.2010 г. N 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав», исходил из того, что

ФИО1

было достоверно известно о решении суда, которым ее брак с

ФИО13

был признан недействительным, в связи с чем, ее обращение к нотариусу с заявлением о принятии наследства после смерти

ФИО13

, как супруги умершего, носило недобросовестный характер. Соответственно,

ФИО1

не является наследником

ФИО13

и выданное на ее имя свидетельство о праве на наследство по закону на ? долю спорной квартиры недействительно (ничтожно). При этом, ввиду отсутствия наследников по закону имущества в виде квартиры спорная ? доли квартиры является выморочным имуществом, право на которое в силу ст. 1151 ГК РФ принадлежит городу Москве.

С учетом недобросовестного поведения ответчика

ФИО1

, а равно отсутствия условий, при которых возможно приобретение спорного имущества в порядке приобретательной давности, суд первой инстанции не усмотрел оснований для удовлетворения встречного иска

ФИО1

Вместе с тем, суд первой инстанции отклонил возражения ответчика

ФИО1

о пропуске истцом срока исковой давности по требованиям о признании недействительным свидетельства о праве на наследство, установив, что с исковыми требованиями ДГИ г. Москвы обратился в пределах установленного законом срока исковой давности, исчисляемого со дня, когда публично-правовое образование в лице уполномоченного органа должно было узнать о нарушенном праве.

Отказывая в удовлетворении исковых требований о выселении

ФИО1

и снятии ее с регистрационного учета, суд первой инстанции, сославшись на положения ст. 40 Конституции Российской Федерации, ст. ст. 49, 50, 52 ЖК РФ, исходил из отсутствия таких оснований до разрешения вопроса об обеспечении ответчика иным жилым помещением, о наличии оснований для признания ее нуждающейся в жилом помещении, при условии ее обращения с соответствующим заявлением в установленном законом порядке, в целях сохранения гарантий мер социальной поддержки, предусмотренных законом.

С выводами суда в части отказа в удовлетворении требований ДГИ г. Москвы о выселении из квартиры и снятии с регистрационного учета

ФИО1

не согласился суд апелляционной инстанции, отменив в решение суда первой инстанции с принятием по делу в данной части нового решения об удовлетворении указанных исковых требований.

Принимая в отмененной части новое решение и удовлетворяя исковые требования о выселении

ФИО1

из спорной квартиры со снятием ее с регистрационного учета, суд апелляционной инстанции, оценив представленные в деле доказательства в соответствии с абз. 2 ч. 1 ст. 327.1 ГПК РФ, руководствуясь нормами ст. ст. ст. ст. 10, 30, 35, 57, 60, 62, 63 ЖК РФ, ст. ст. 209, 288, 292, 304, 305, 1157 ГК РФ, ст. ст. 2, 30 СК РФ, с учетом установленного недобросовестного поведения

ФИО1

при завладении спорным имуществом, обоснованности признания за городом Москвой прав на спорную квартиру и отсутствия правовых оснований, позволяющих сохранить за

ФИО1

право пользования спорным жилым помещением, пришел к выводу о том, что проживание

ФИО1

в спорной квартире без законных оснований нарушает права истца ДГИ г. Москвы, как собственника, в связи с чем

ФИО1

обязана освободить указанное жилое помещение и, соответственно, она, как зарегистрированная и проживающая в спорном жилом помещении, подлежит выселению.

Оснований для иных выводов у суда кассационной инстанции по доводам кассационной жалобы не имеется.

Выводы суда апелляционной инстанции подробно и убедительно мотивированы, основаны на обстоятельствах дела и представленных доказательствах, которым дана оценка, отвечающая требованиям ч. 3 ст. 67 ГПК РФ.

Материальный закон истолкован и применен судом апелляционной инстанции правильно, с учетом установленных обстоятельств дела.

Нарушений норм процессуального права, влекущих отмену или изменение постановленного по делу апелляционного определения в кассационном порядке, не допущено.

Приведенные в кассационной жалобе доводы не содержат обстоятельств, которые не были бы проверены и учтены апелляционной инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для разрешения заявленного спора, влияли на законность и обоснованность постановленного апелляционного определения, либо опровергали выводы данного суда.

Несогласие заявителя с выводами суда апелляционной инстанции, основанными на оценке доказательств, равно как и иное толкование норм законодательства, подлежащих применению к спорным правоотношениям, не свидетельствуют о нарушениях этим судом норм материального или процессуального права, повлиявших на исход судебного разбирательства, или допущенной судебной ошибке.

Суд кассационной инстанции при проверке судебных актов не наделен правом непосредственно исследовать доказательства и устанавливать фактические обстоятельства дела, которые не были установлены либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции.

Переоценка доказательств и выводов судов не входит в компетенцию суда кассационной инстанции в силу ст. 390 ГПК РФ, а несогласие заявителя кассационной жалобы с судебным актом не свидетельствует о неправильном применении судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального права и не может служить достаточным основанием для отмены этого судебного акта.

При таких данных, вышеуказанное апелляционное определение, сомнений в законности с учетом доводов кассационной жалобы не вызывает, а предусмотренные ст. 379.7 ГПК РФ основания для его отмены или изменения в настоящем случае отсутствуют.

Руководствуясь ст. 379.7, 390, 390.1 ГПК РФ, судебная коллегия

о п р е д е л и л а:

апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 18 августа 2025 года оставить без изменения, кассационную жалобу

ФИО1

– без удовлетворения.

Председательствующий

Судьи